



Poder Judicial de la Nación  
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala B

COM 8007/2025/CA1 GARANTIZAR S.G.R. c/ LUANTEC S.A. Y OTROS  
s/EJECUTIVO

Juzgado N° 23 - Secretaría N°45

Buenos Aires,

Y VISTOS:

I. La ejecutante apeló la providencia de fojas [69](#) mediante la cual la magistrada de primera instancia Sra. Jueza a quo dispuso la preparación de la vía ejecutiva. Sus críticas lucen incorporadas a fojas [72/101](#).

En esencia, sostuvo que el contrato de garantía recíproca cuya ejecución se persigue cuenta con la firma electrónica de los ejecutados. Explicó que aquella fue suscripta mediante la utilización de una plataforma que permite verificar su autoría, motivo por el cual resultaría innecesaria la citación dispuesta en la providencia en crisis.

II. De conformidad con la documentación obrante a fojas 15/27 puede afirmarse que la presente demanda ejecutiva se sustenta en el contrato de garantía recíproca que habría sido celebrado entre las partes.

Como marco introductorio, debe señalarse que la ley 24.467, regulatoria de la Pequeña y Mediana Empresa creó la figura de las sociedades de garantía recíproca, cuyo objeto principal constituye el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes y el asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios (artículo 33).

El contrato de garantía recíproca tiene por objeto asegurar el cumplimiento de prestaciones dinerarias o susceptibles de apreciación dineraria asumidas por el socio partícipe para el desarrollo de su actividad económica u objeto social (artículo 69).

Fecha de firma: 02/09/2025

Firmado por: MARIA GUADALUPE VASQUEZ, VICEPRESIDENTE 2DO.

Firmado por: MATILDE BALLEGAARD, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: RUTH CLAUDIA OVADIA, SECRETARIA DE CAMARA



#39985517#469447019#20250829125928752

A tal fin, una Sociedad de Garantía Recíproca se obliga accesoriamente por uno de sus socios por los pagos que ésta afronte en cumplimiento de la garantía (conf. artículo 6). Por su parte, el artículo 70 de esa norma sostiene que "...El instrumento del contrato será título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos, justificado conforme al procedimiento del artículo 793 del Código de Comercio y hasta el importe de la garantía...".

Como se anticipó, dicho documento carece de firma ológrafa, habiendo sido suscripto mediante la utilización de una firma electrónica. Circunstancia habilitada en razón de lo dispuesto por el artículo 72 de la referida ley, el cual establece que "...La autoridad de aplicación podrá autorizar la celebración de contratos de garantía mediante instrumentos particulares no firmados, en los términos y condiciones que al efecto establezca".

A lo anterior, interesa añadir que el inciso 4° del artículo 26 de la Resolución 21/2021 de la SEPYME autorizó la celebración de los contratos involucrados mediante instrumentos particulares no firmados, permitiendo la utilización de "...documentos electrónicos que cuenten con firmas electrónicas...".

Ahora bien, de acuerdo con lo normado por la Ley 25.506 puede afirmarse que aquélla es el conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizado por el signatario como su medio de identificación, que carece de alguno de los requisitos legales para ser considerada digital.

La referida norma reconoce el empleo de firma electrónica y su eficacia jurídica, además, en lo que atañe a su validez probatoria indica que, en caso de ser desconocida, corresponde a quien la invoca acreditar su validez (artículos 1 y 5 de esa norma).

Es correcto que no es equiparable a la firma digital, pero tal circunstancia no implica -sin más- que resulte insuficiente para exteriorizar la manifestación de voluntad de una persona en la medida en que ninguna norma exija una formalidad específica para ello (conf artículo 262 Código Civil y Comercial de la Nación; CNCom. esta Sala "Creceer S.G.R. c/ RJ Viñedos S.A. s/ejecutivo" del 14.12.2023).



Bajo el amparo del esquema normativo referido, concluye este Tribunal que en la medida que los instrumentos base de la acción habrían sido celebrados a priori con las formalidades autorizadas por la reglamentación citada, no se aprecian motivos suficientes para no acceder a la intimación de pago en el modo pretendido (ver CNCom. Sala E, "Garantizar S.G.R. c/ Onda Pets S.A. s/ejecutivo" del 03.07.25 y sus citas).

III. Por todo lo expuesto, se RESUELVE: admitir el recurso de apelación examinado, sin costas de Alzada en atención a la inexistencia de contradictor.

IV. Notifíquese por Secretaría del Tribunal, conforme Acordadas n° 31/11 y 38/13 CSJN.

V. Publíquese en la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la CSJN y remítase el presente a la anterior instancia, dejándose constancia que la presente resolución obra únicamente en formato digital.

VI. Firman las Suscriptas por encontrarse vacante la vocalía n° 6 (conf. Art. 109 RJN).

**M.GUADALUPE VÁSQUEZ**

**MATILDE E. BALLERINI**

**Ruth Ovadia**

**Secretaria de Cámara**

